Jordi Badia Perea (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 22/12/2021
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 23/12/2021
HASH: 87e5904453623457c53027983549506d
Ajuntament de Calaf

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE CALAF I L'AJUNTAMENT DE CASTELLFOLLIT DEL BOIX

A Calaf, a la data de la signatura electrònica.

REUNITS

D'una banda el Sr. Jordi Badia i Perea, amb DNI XXXXX447 P, en qualitat d'alcalde de l'Ajuntament de Calaf, actuant en nom de representació de l'Ajuntament de Calaf, amb CIF P0803100G. Aquest actua assistit pel secretari interventor de la Corporació, Sr. Joan Miquel Roig Mestre.

D'altra banda el Sr. Celestí Rius i Prat, amb DNI XXXXX203H, en qualitat d'alcalde de Castellfollit del Boix, actuant en nom de representació de l'Ajuntament de Castellfollit del Boix, amb CIF P0805800J. Aquest actua assistit per la secretària interventora de la Corporació, Sra. Blanca Álvarez Viñals.

MANIFESTEN

Que l'Ajuntament de Calaf té signats convenis de col·laboració amb altres administracions públiques per assolir de forma conjunta fins d'interès públic o general.

Que l'Ajuntament de Calaf disposa d'un pavelló esportiu per la pràctica del futbol sala.

Que el municipi de Castellfollit del Boix compte amb un equip de futbol, el CASMA TEAM, que és representatiu dels joves del municipi i que a data d'avui Castellfollit del Boix no compte amb uns equipaments esportius que permetin la pràctica del futbol en unes condicions adequades, donat que la pista no està coberta i ens els mesos d'hivern per l'intens fred resulta molt difícil jugar, i el sòl està pendent de pavimentació.

Que és voluntat de l'Ajuntament de Calaf i l'Ajuntament de Castellfollit del Boix establir un marc de col·laboració mitjançant la signatura d'un conveni entre les parts.

OBJECTE DEL CONVENI

Aquest conveni s'emmarca en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.

El títol competencial ve donat per l'article 25.2.l) de la Llei 7/1985, de 28 d'abril, reguladora de les bases de règim local, segons redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, que atribueix competència als municipis en matèria de promoció de l'esport i instal·lacions esportives i ocupació del temps lliure.

En el mateix sentit, l'article 66.3.n del TRLMRLC, es refereix a similars competències en l'àmbit de les activitats i les instal·lacions culturals i esportives, l'ocupació de l'oci i el turisme.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre ambdós ens locals. El suport que regula aquest conveni serà en relació a

Codi Validació: 63NGFNKZJWGR7CG2RPQAXXPSA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 3

l'ús d'una instal·lació esportiva del municipi de Calaf per part de l'equip de futbol CASMA TEAMS del municipi de Castellfollit del Boix.

En conseqüència, les parts normalitzen el present conveni, el qual es regirà pels següents

PACTES

PRIMER. Drets i obligacions de l'Ajuntament de Castellfollit del Boix

A) Drets.
L'equip del CASMA TEAM tindrà dret a l'ús del pavelló esportiu de Calaf durant la temporada 2021/2022, per jugar 9 partits de futbol durant aproximadament 1 hora i 30 minuts.

B) Obligacions.
L'Ajuntament de Castellfollit del Boix és farà càrrec de les despeses d'aquest ús, que són 262,17€, establertes segons l'ordenança fiscal aprovada a l'efecte per l'Ajuntament de Calaf

Mantindrà les instal·lacions en les condicions en les quals se li han cedit i segons les condicions d'ús especifiques de cada espai informant de les incidències ocasionades a l'equipament de forma pròpia o per altres seguint els protocols establerts a tal efecte.

SEGON. Drets i obligacions de la l'Ajuntament de Calaf.

A) Drets
L'Ajuntament de Calaf té dret a percebre per part de l'Ajuntament de Castellfollit del Boix, 262,17€ per l'ús que en farà l'equip de futbol CASMA TEAMS, del pavelló esportiu de Calaf. Aquest ingrés anirà a la partida 31300 del pressupost d'ingresos d'aquest Ajuntament.

B) Obligacions
L'Ajuntament de Calaf es compromet a la cessió de l'espai amb la contraprestació econòmica establida en l'apartat anterior i a dotar dels subministraments necessaris per a desenvolupar l'activitat esportiva.

TERCER.

L'horari del servei serà el que s'estableixi segons la lliga de futbol sala corresponent.

QUART. Vigència i modificació del conveni.

Aquest conveni tindrà vigència d'un any a comptar des de la data de la seva signatura. Aquest conveni es podrà renovar per fins a dos períodes consecutius d'un any i per acord explícit de les parts signants, adaptant la contraprestació econòmica al que estableixi l'ordenança corresponent.

Aquest conveni es podrà modificar per acord explícit de les parts signants.

CINQUÈ. Resolució de controvèrsies.

Les parts es comprometen a resoldre de manera amistosa qualsevol desacord que demani de la interpretació i acompliment del present conveni. En darrer terme, si no pogués assolir-se un acord, les parts se sotmetran a l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu de

Codi Validació: 63NGFNKZJWGR7CG2RPQAXXPSA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 3

Barcelona, amb expressa renúncia de qualsevol altre fur o domicili.

SISÈ. Resolució del conveni.

Aquest conveni es podrà resoldre per mutu acord de les parts, per l'incompliment de les obligacions establertes en aquest conveni per qualsevol de les parts, per la impossibilitat d'aconseguir l'objecte o la finalitat prevista en aquest conveni i per les altres causes de resolució previstes en el marc normatiu vigent.

En cas de resolució, les parts es comprometen a deixar l'espai en les mateixes condicions en que està a l'inici del conveni i a restituir a cada part els béns i els drets que li siguin propis. A més, la part passiva en la resolució podrà reclamar els drets que estimi convenients.

I en prova de conformitat amb l'anteriorment exposat, les parts signen aquest conveni en la data de la signatura electrònica.

Celestí Rius i Prat
Alcalde president

Jordi Badia i Perea
Alcalde President

Blanca Álvarez Viñals
Secretària interventora de Castellfollit del Boix

Joan Miquel Roig Mestre
Secretari interventor de Calaf

Codi Validació: 63NGFNKZJWGR7CG2RPQAXXPSA | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3